

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 292/2535	นางเลียง ส้ารวมรัมย์	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นางสาววิไลวรรณ จันทบาล กับพวก	โจทก์
	นางเชาวนี้อย จันทบาล กับพวก	จำเลย
	นางเลียง ส้ารวมรัมย์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจาก ฎีกาโจทก์ยังบกพร่องอยู่ เพื่อให้ข้อความในฎีกาชัดเจนโจทก์ขอเพิ่มเติมฎีกาในแผ่นที่ 4 หน้า 2 จากข้อความที่ว่า คำเบิกความของจำเลยที่ 1 ย่อมมีรายละเอียดปรากฏในคำร้องโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยและจำเลยร่วมได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 คืนที่พิพาทแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 1 คืนทั้งสามแปลง และจำเลยที่ 2 คือเฉพาะแปลงที่ 3 ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้อง ฯลฯ

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นหมายเรียกนางสาววิไลวรรณจันทบาลนายประเสริฐสิทธิจันทบาลนายมนตรีจันทบาลและนางสาวปรีดาวรรณจันทบาล เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ตามคำร้องของ โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้คู่ความฟังเมื่อ วันที่ 13

สิงหาคม 2534

โจทก์ฎีกา (อันดับ 84)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 87)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาก็คือ การยื่นฎีกาซึ่งโจทก์จะกระทำได้ในอายุฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาพ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้ว เช่นนี้ จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำสั่งเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว การยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาก็คือ การยื่นฎีกาซึ่งโจทก์จะกระทำได้ในอายุฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฎีกาพ้นกำหนดยื่นฎีกาแล้ว เช่นนี้ จึงให้ยกคำร้อง ค่าคำสั่งเป็นพับ

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ